

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 286 - 287/2532

นางภิรมย์ พวงพิช

โจทก์

นายบุญ อาชาติ

จำเลย

นายสุรสิทธิ์ นิติวรรักษ์ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 174)

คดีสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นสั่งรวมการพิจารณาโดยกำหนดให้นายบุญ อาชาติ เป็นโจทก์นางนาถุธิงาม ที่ 1 นางภิรมย์พวงพิช ที่ 2 เป็นจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญาให้ และรายการจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 987 เลขที่ดิน 135 หน้าสำรวจ 46 ตำบลหนองกะจะ (มาบ กระบก)อำเภอพานทอง(ท่าตะกูต) จังหวัดชลบุรี ระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2529

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ที่ดินพิพาทตามโฉนดเลขที่ 947เลขที่ดิน 135 หน้าสำรวจ 46 ตำบลหนองกะจะ (มาบกระบก) อำเภอพานทอง(ท่าตะกูต) จังหวัดชลบุรี เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 2โดยชอบ ให้โจทก์ออกไปจากที่ดินพิพาทกับรื้อถอนบ้าน และทรัพย์สินออกไปด้วยและให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 ปีละ 1,000

บาทนับแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์ได้ออกไป และรื้อถอนบ้านและทรัพย์สินออกไปจากที่ดินพิพาท ให้ยกฟ้องโจทก์เสีย

โจทก์ฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,166)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในส่วนที่ให้โจทก์ออกไปจากที่ดินพิพาทกับรื้อถอนบ้านและทรัพย์สินออกไปด้วยให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหายถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิเคราะห์แล้ว ในส่วนที่ให้โจทก์ออกไปจากที่ดินพิพาทกับรื้อถอนบ้านและทรัพย์สินออกไปด้วยให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา ส่วนที่ให้ใช้ค่าเสียหายถ้าโจทก์หาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 7 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(เสียง ตริวิมล-ถวิล ทองสว่างรัตน์-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ